

징 계 요 구

1. 제 목 : 「임직원 행동강령」 등 위반
2. 조치부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 : ○○지역본부 ○○○ 차장대우(4급)

가. 관련자 개요

위 관련자는 20XX. XX. XX. 입사 후 국유개발부, 국유재산건축부 등에서 시공 및 임대관리 등의 업무를 주로 담당하였으며 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX.1)까지 중부개발처에서 ○○○○복합청사 등 건설사업관리 업무를 수행하였다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

i) 내규 준수 및 복무 기본자세 관련

「취업규칙」 제3조 및 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다) 제8조에 따르면 임직원은 공사의 법령·정관·내규를 준수하고 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 한다고

1) 「인사발령」(인재경영실-2491, 20XX. X. XX.)에 따라 20XX. X. XX.자로 직무 대기 이후, 20XX. X. X.자로 ○○지역본부 발령

되어 있고, 행동강령 제5조는 임직원에게 어떠한 경우라도 부정부패를 배척하겠다는 직업윤리와 결연한 의지를 가지고 청렴하고 깨끗한 윤리관을 확립하기 위한 노력을 요구하고 있다.

또한, 행동강령 제6조 및 제7조에 따르면 임직원은 성실한 근무자세를 견지함은 물론 건전한 언행으로 개인의 품위와 공사의 명예를 유지·발전시킬 수 있도록 노력하여야 한다고 되어 있다.

ii) 직무관련자로부터 금품등 수수 관련

행동강령 제2조 1호 라목부터 마목에 따르면 ‘직무관련자’란 임직원의 소관 업무와 관련되는 자로서 공사(公社)와 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인 또는 법인·단체와 임직원의 직무상 권한의 행사 또는 불행사로 금전적 이해관계에 영향을 받는 개인 또는 법인·단체라고 되어 있으므로, 공사(公社)의 공공개발사업과 관련한 각종 시공·용역·납품 계약을 체결한 업체는 물론 이를 위한 입찰에 응찰한 이력이 있거나 하려고 하는 업체 등은 소관업무 담당 임직원의 직무관련자에 해당하고

행동강령 제27조 제1항에 따르면 임직원은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만 원 또는 매 회계연도에 300만 원을 초과하는 금품등²⁾을 받거나 요구 또는 약속해서는 안 된다고 되어 있으며, 같은 조 제2항에 따르면 임직원은

2) 청탁금지법 제2조 3호 가목부터 다목에 따르면 “금품등”이란 금전, 유가증권, 부동산, 물품, 숙박권, 회원권, 입장권, 할인권, 초대권, 관람권, 부동산 등의 사용권 등 일체의 재산적 이익과 음식물·주류·골프 등의 접대·향응 또는 교통·숙박 등의 편의 제공 및 채무 면제, 취업 제공, 이권 부여 등 그 밖의 유형·무형의 경제적 이익이라고 되어 있음

직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 안 된다고 되어 있다. 또한, 「취업규칙」 제6조 제5호에서도 직원이 공사의 이해관계자로부터 향연을 받는 행위를 금지하고 있다.

한편, 「인사규정」 제48조에서는 징계위원회가 ‘금품수수(授受)에 관한 비위’에 대해 징계양정을 의결하는 경우, 일반적인 사안보다 엄격하게 판단할 수 있도록 아래 별표6의3 ‘금품등 수수(授受)에 관한 징계양정 기준’을 적용하도록 하고 있다.

(단위 : 만원)

구분		100 미만	100 이상 ~300 미만	300 이상
직무와 직접적인 관계없이 금품등을 직무관련자 또는 직무관련 공무원으로부터 받거나 직무관련 공무원에게 제공한 경우	수동	정 직 · 감 봉	면 직 · 정 직	면 직
	능 동	면 직 · 정 직	면 직	
직무와 관련하여 금품등을 수수하고, 위법 · 부당한 처분을 하지 아니한 경우	수동	면 직 · 정 직	면 직	
	능 동	면 직 · 정 직	면 직	
직 무와 관 련 하 여 금 품 등 을 수 수 하 고, 위 법 · 부 당 한 처 분 을 한 경 우	수동	면 직 · 정 직	면 직	
	능 동	면 직		

iii) 직무관련자와 사적 접촉 신고 관련

행동강령 제38조 제1항에 따르면 임직원은 직무관련자와 골프, 여행, 사행성 오락 및 직무관련자가 비용을 부담하는 식사 · 음주 등의 향응을 함께 하는 행위 등 사적 접촉을 하는 경우 사장 또는 행동강령책임관(감사부서의 장)에게 정해진 서식³⁾에 따라 사전에 서면으로 신고⁴⁾하여야

3) [별지 제7호 서식] 직무관련자와의 사적 접촉 신고서(2009. 5. 14., 2018. 3. 23. 개정)

4) 단, 동창회·친목모임·종교행사 등에서 부득이 접촉하거나, 직무관련자가 참석한 사실을 알지 못한 상태에서 접촉 또는 그 밖에 정당한 사유가 있는 경우에는 예외로 한다고 되어 있음

하고, 사전 신고가 곤란한 경우에는 접촉을 마친 날부터 5일 내 서면으로 신고하여야 한다고 되어 있다.

iv) 감사 방해 행위 관련

「감사규정」 제36조에 따르면 직원이 정당한 사유 없이 감사를 거부·방해하거나 감사자료 제출 요구 등에 불응 또는 지체하는 때에는 해당 직원에 대하여 사장에게 적정한 처분을 요구할 수 있다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 관련자에 대한 국무조정실의 공직복무 점검 관련 자료⁵⁾ 및 자체 감사에서 드러난 바와 같이, 관련자는 다음과 같은 비위 행위를 한 사실⁶⁾이 확인되었다.

i) 직무관련자로부터 금품등 수수(접대골프)

관련자는 20XX. X. XX.(토)~XX.(일)까지 ○○ ○○군 ○○읍 소재 ‘○○○컨트리클럽’에서 1일차에는 직무관련자인 ○○○⁷⁾과 직무관련자가 아닌 ○○○⁸⁾, 공사 ○○○○부 ○○○ 前 부장(2급)⁹⁾ 이상 3명과, 2일차

5) 「공직기강 관련 자료 송부」(금융위원회 감사담당관-XXXX, 20XX. X. XX.)

6) 공사에 접수된 것과 유사한 내용으로 추정되는 익명제보를 별도 접수한 국무조정실 공직 복무관리관실에서 20XX. X. XX.~20XX. X. X. 기간 동안 관련자의 비위행위에 대한 조사를 실시하여 확인된 사실(금융위원회 감사담당관실을 통해 조사결과를 통보, 20XX. X. XX. 접수)

7) 20XX. X. X. ‘○○○○○ ○○○복합청사 개발사업’의 통신공사 입찰에 참여한 이력이 있는 (주)○○○ 이사이며 관련자는 ○○○을 해당일 처음 본 사이라고 주장하고 있으나 20XX. X. X. 국무조정실 문답과 20XX. X. XX. 감사실이 실시한 2차 문답에 따르면 관련자는 20XX년 초경 당시 ‘○○○○○’ ○○○ 상무로부터 (주)○○○ ○○○ 대표를 소개받은 후 수 차례 골프를 같이 하며 알고 지내왔다고 진술하였으므로 관련자는 약 2년에 달하는 기간 동안 (주)○○○를 유지하고 있었던 것으로 판단됨

8) (주)○○○의 협력업체인 조명장치 도매업체인 ○○○○○(○○ ○○시 소재) 및 ○○○○

에는 위 인원 중 ○○○ 대신 또 다른 직무관련자 ○○○¹⁰⁾ 이상 3명과 함께 1박 2일간 골프¹¹⁾ 2회를 하며 골프비용 뿐 아니라 식사 및 숙박까지 제공받은 사실이 있고 이 일정에서 소요된 총 비용은 [표 1]과 같이 2,290,000원으로 나타났는데

[표 1] ○○○컨트리클럽 접대골프 소요 비용

(단위 : 원)

구분	합계	그린피	캐디피	카트비	숙박비	식사비
----	----	-----	-----	-----	-----	-----

- 기재생략 -

* 국무조정실 조사결과 재구성

** 1일차의 숙박비는 ○○○ 제외 3인 금액, 식사비는 중식 104,000원 및 석식 123,000원의 합산액

해당 금액은 ○○○과 ○○○을 부담하였으므로 관련자는 직무관련자로부터 본인이 부담하여야 할 596,670원¹²⁾의 금품등을 수수한 것으로 보여지는 등

(○○○ ○○시 소재) 등 2개사의 대표로 해당 업체는 공사 개발사업 관련 계약체결이나 입찰에 참여한 이력은 없음

9) 「인사발령」(인재경영실-XXXX, 20XX. X. XX.)에 따라 20XX. X. XX.자로 직위해제, 「임직원 행동강령 위반 직원 복무감사 결과 통보」(감사실-XXXX, 20XX. X. XX.)에 따라 중징계(면직) 요구

10) ○○○(2급)의 고등학교 1년 선배이자 (주)○○○○○(○○○ ○○시 소재) 대표로 ‘○○○ ○○○통합청사 신축사업’의 전기공사 등 총 6회에 걸쳐 입찰에 참여한 이력이 있음

11) 해당 접대골프는 ○○○(2급)이 주선한 모임으로, 당초 참석 예정자는 ○○○(2급)이 평소 친분관계를 유지하던 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 원장, ○○○(2급)과 함께 근무했던 공사 ○○○○처 소속 ○○○ 팀장(3급) 및 관련자 등 총 4명이었으나, 모임 2일 전 ○○○ 팀장(3급)이 가족행사를 사유로 불참하게 되자 ○○○ 원장이 과거 본인이 고문으로 활동(20XX. X. X.~20XX. X. XX.)했던 (주)○○○의 ○○○ 이사를 대신 참석하게 하였고 또한, 모임 직전일 갑작스럽게 ○○○ 원장도 건강상의 이유로 불참하게 되자 (주)○○○ ○○○ 이사가 본인의 지인이며 ○○○○○○·○○○○○ 대표인 ○○○하게 했던 한편, 2일차에는 관련자가 ○○○ 대신 ○○○(2급)의 고등학교 1년 선배이자 (주)○○○○○ 대표인 ○○○을 참석하게 한 것으로 파악됨

12) 1일차 소요비용 1,377,000원 중 숙박비를 제외한 1,087,000원을 4명으로 안분한 개인별 부담액 271,750원, 숙박비 290,000원을 3명으로 안분한 개인별 부담액 96,670원, 2일차 소요비용 913,000원을 4명으로 안분한 개인별 부담액 228,250원의 총 합계액이며, 관련자는 조사과정 중 본인 몫의 일부를 현금으로 결제하였다고 주장하고 있으나 이를 입증할 수 있는 증빙자료를 전혀 제시하지 못하였음

관련자는 위와 같이 조사결과 확인된 사실로만 2회에 걸친 직무
관련자와의 접대골프로 총 596,670원 상당의 금품등을 수수한 것으로
판단되므로 이는 행동강령 제27조 제2항 및 「취업규칙」 제6조 제5호를
위반한 사실로 인정된다.

한편, 20XX. X. X. 국무조정실 조사 과정 중 작성한 진술서와 20XX. X. XX.
추가 문답¹³⁾에 따르면 관련자는 상기 접대골프 건 외에도 [표 2]와 같이
(주)○○○ 관계자 등 직무관련자로부터 접대골프를 받은 적이 있다고
진술¹⁴⁾하였다.

[표 2] 직무관련자 접촉 경위 및 추가 접대골프 진술 내역

구분	국무조정실 진술 (20XX. X. X.)	추가 문답 (20XX. X. XX.)
----	---------------------------	-------------------------

- 기재생략 -

* 국무조정실 조사결과 및 추가 문답내용 재구성

그러나 이 중 접대골프 횟수와 제공받은 금액 등 핵심적인 사항은
관련자의 추정에 의존하고 있으므로 이를 토대로 금품등 수수 금액을
추가 확정하여 조치요구 하기에는 다소 무리가 있다.

13) 20XX. X. XX. 최초 문답에서 진술한 내용과 국무조정실로부터 통보 받은 조사결과가
상이한 부분이 발견되는 등 사실관계 파악 및 추가 비위행위를 조사하기 위하여 실시

14) 특히, 20XX. X. XX. 추가 문답에서 관련자는 직무관련자인 (주)○○○과 (주)○○○○○○이
부담하였다는 1인당 금액 각 20만 원(그린피 13.5만 원 + 캐디피 3만 원 + 카트비 2만 원
+ 식사비 1.5만 원)은 추정액으로 영수증 등 결제 관련 기록은 제출이 불가하고, 평소
골프장에 자차 이동 시 차량에 부착된 하이패스를 이용하지 않고 통행료를 현금으로
결제하여 해당일 고속도로 이용 기록을 제출할 수 없다고 진술하였으며 이는 상기
접대골프 관련 경위서 제출 및 최초 문답 시 본인은 골프장에서의 개인관련 기록을
남기지 않기 위해 실명 대신 백네임(○○○)을 사용하며 각자 비용 부담 시에도 신용
카드 대신 현금으로 결제한다고 진술하였음

다만, 이에 대해서는 ○○○(2급)에 대한 수사의뢰¹⁵⁾ 시 관련자 조사 결과(각종 진술서 등) 일체가 포함된 자료를 제출하였으므로, 향후 관할 부산남부경찰서의 수사결과를 확인한 후 처리할 필요가 있다.

ii) 직무관련자와의 사적 접촉 미신고

위와 같이 관련자는 20XX. X. XX.(토)~XX.(일) 1박 2일간 직무관련자 ○○○으로부터 받은 접대골프와 관련하여, ○○○(2급)이 변경된 참석자 (주)○○○ ○○○ 이사를 사전에 알려주지 않았고 20XX. X. XX. ○○○ 컨트리클럽에 도착해서야 참석자들을 확인할 수 있었다고 진술 하였으므로

사전에 서면으로 ‘직무관련자¹⁶⁾와의 사적 접촉 신고’를 할 수 없었던 사정을 감안하더라도, 위 상황과 같이 부득이하게 사전에 신고가 곤란한

15) 「청탁금지법 등 위반 혐의 관련 수사 의뢰」(감사실-XXXX, 20XX. X. XX.)로 ○○○(2급)이 관급자재 특정품목을 특정업체로 선정해 주는 등 업체와의 유착의혹과 약 XX회의 추가 접대골프 의심 건 및 ○○○(2급)이 입사일 이후 현재까지 XXX회에 걸쳐 전국 XX개 농협 영업점 CD기를 통해 본인 명의 계좌로 입금한 약 XXX백만 원 현금의 출처 등을 수사의뢰함

16) 관련자는 감사과정에서 (주)○○○, ○○○ 등 업체 관계자등이 본인과는 직무관련성이 없음을 주장하였으나, 관련자의 소속부점 및 근무기간을 한정하여 볼 때에도 위 비위행위 당시 ○○○○○○○ 팀의 주요업무는 중부지역(서울·경기·인천·대전·충청도·강원) 소재 국·공유 및 공공기관재산 건축에 따른 설계·시공관리(담당프로젝트 계획수립, 설계·시공 관리감독, 공사·물품·용역 등의 계약관리)이고 관련자 업무분장(○○통합청사 및 ○○○○○원 등 사업관리)과 (주)○○○이 계약사실 등 직접적 관계는 없으나, 청탁금지법 상 직무는 ‘공직자 등이 그 지위에 수반하여 취급하는 일체의 사무’를 의미하고 대법원 판례에서도 ‘법령상 관장하는 직무 그 자체 뿐만 아니라 그 직무와 밀접한 관계가 있는 행위 또는 관례상·사실상 소관하는 직무행위 및 결정권자를 보좌하거나 영향을 줄 수 있는 직무행위도 포함한다’(2001.1.19.선고 99도5753 판결)고 되어 있고, 청탁금지법은 「형법」이 규정하고 있는 뇌물죄의 특별법으로 뇌물죄의 개념을 원용하고 있는 바 ‘뇌물죄에서 말하는 직무에는 법령에 정하여진 직무뿐만 아니라 그와 관련 있는 직무, 과거에 담당하였거나 장래에 담당할 직무 외에 사무분장에 따라 현실적으로 담당하지 않는 직무라도 법령상 일반적인 직무권한에 속하는 직무 등 공무원이 그 직위에 따라 공무로 담당할 일체의 직무를 포함한다’(2003.6.13.선고 2003도1060 판결)고 하는 등 관련법 상 ‘직무’의 개념은 상당히 넓어 (주)○○○은 직무관련자에 해당하는 것으로 판단됨

경우 사적 접촉을 마친 날부터 5일 내에는 서면으로 신고하도록 되어 있는 사후 보완조치 마저 이행하지 않은 점은 행동강령 제38조 제1항을 위반한 것으로 인정된다.

iii) 감사 방해 행위(거짓 진술, 진술 번복 및 사실관계 축소 등)

관련자는 20XX. X. XX. 접수된 익명제보(20XX. X. XX. ~XX. 직무관련자로부터 접대골프 등 관련)에 대한 감사실의 사실관계 확인요청¹⁷⁾에 따라 20XX. X. XX. 최초 경위서를 작성하여 제출하였고, 객관적 사실 확인을 위해 관련자의 본인 부담액 현금결제 주장 관련 추가증빙을 요청하자 3일 후인 20XX. X. XX. 2차 경위서를 제출하였으나(2차에 걸친 경위서는 ○○○(2급)과 동일한 내용으로 작성)

다시 이로부터 11일 경과한 20XX X. X. ○○○(2급)은 관련자와 사전에 상의를 거친 후 기존 두 차례의 경위서와 전면 배치되는 내용¹⁸⁾으로 경위서를 임의 제출하는 등 감사 준비 과정에 고의로 혼란을 초래, 기망 행위를 한 사실이 있다.

또한, 관련자는 20XX. X. XX. 최초 문답 시 ^① ○○○(2급)과 함께 한 골프에 대해 ‘2월 말의 라운딩이 처음’이라고 한 점 ^②(주)○○○에 대해 ‘음향장비를 다루는 회사로 알고만 있었음¹⁹⁾’이라고 한 점 ^③ 20XX. X. XX.

17) 골프 동반자와의 직무관련성, 골프모임 경위 및 비용부담 주체 등에 대한 소명 요구

18) 당초 예정된 참석자 ○○○ ○○○○○○○○○○장 대신 ○○○○○○·○○○○○ 대표 ○○○ 및 ○○○이 참석한 사실, 저녁식사(음주포함)와 숙박을 (주)○○○ ○○○으로부터 추가 제공받은 사실 등

19) 20XX. X. X. 국무조정실 조사과정에서는 (주)○○○ ○○○ 대표를 식사자리를 통해 소개 받았고, 20XX년도 이후 위 ○○○와 연 1~2회 골프를 한 적이 있다고 진술하였음

숙박을 제공받은 사실에 대해 '○○○ 부장과 같이 트윈룸을 1개20) 잡아 같이 숙박함'이라고 한 점 등 사실과 달리 거짓 진술을 하며 금품수수 내역을 고의로 축소하는 등의 감사 방해 행위를 한 것으로 판단되는 바 「감사규정」 제36조를 위반한 사실이 인정된다.

iv) 공사 직원으로서의 품위훼손 행위

관련자는 공사 직원으로서 행동강령 등 복무관련 제반 규정은 물론 법령 및 내규를 준수하여야 하고 건전한 언행과 성실한 근무자세를 견지하여야 함에도 불구하고

직무관련자들로부터 골프접대를 받았고, 직무관련자와의 사적 접촉 행위 신고를 미 이행하였으며 의도적인 대내외 감사 방해 등의 행위로 개인의 품위와 공사의 명예를 실추시켰으므로 행동강령 제7조를 위반한 사실이 인정된다.

v) 결론

따라서, 위와 같이 확인된 관련자의 비위 행위 및 내규 위반 사실 등은 「인사규정」 제44조 제1호, 제2호, 제5호, 제6호의 징계사유²¹⁾에 해당된다.

20) ○○○(2급)은 20XX. X. XX. 국무조정실 문답에서 본인과 ○○○이 각각 호텔 객실을 각각 제공받았다고 진술하며 (주)○○○ ○○○ 이사가 결제한 객실 3개에 대한 숙박비 영수증을 제시하였음

21) 「인사규정」 제44조(징계대상)

1. 법령, 관계규정 또는 감독기관 등의 지시·명령·처분 등을 위반한 직원
2. 배임, 횡령, 수뢰, 그 밖에 업무와 관련하여 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제2조의 금품등을 수수하거나 제16조 제4항을 위반한 직원
5. 공사의 여러 규정, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 공사 내의 질서를 문란케 한 직원
6. 고의 또는 과실로 공사에 손해를 끼치거나 사회적 물의를 일으킨 직원

[관련자 의견] 관련자는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았고, 직무 관련자로부터 부적절한 접대골프를 받고 제반 규정을 위반한 사실에 대하여 잘못을 인정하였다.

4. 조치할 사항

사장은 ① 직무관련자로부터 접대골프 등 총 596,670원 상당의 금품 등을 수수하고 ② 직무관련자와의 사적 접촉 신고 의무를 이행하지 않았으며, ③ 적극적인 감사 방해 행위를 하였고 ④ 공사 직원으로서의 품위를 훼손하는 등

「취업규칙」 제3조, 제6조 제5호, 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제5조부터 제8조, 제27조 제2항 및 제38조 제1항, 「감사규정」 제36조를 위반한 ○○○ 차장대우(4급)에 대하여 「인사규정」 제52조에 따라 중징계(정직) 처분하시기 바랍니다. (징계)